

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1643/2545

บริษัทเอวอน คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
จำกัด

นางสาวสุนทรี บัณฑิตย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 10, มาตรา 27, มาตรา 197 เดิม

ตามคำร้องขอเลื่อนคดีของทนายโจทก์อ้างว่า ทนายโจทก์ไม่สามารถมาศาลได้
เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้เดินทางกลับจากการทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เสียกะทันหัน
และอยู่ใกล้ร้านซ่อมรถไม่สามารถซ่อมรถได้ทันทนายโจทก์จึงไปที่ศาลจังหวัดฝาง
เมื่อเวลาประมาณ 14 นาฬิกา เพื่อยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่า
โจทก์ไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นได้โดย
เหตุสุดวิสัย โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดฝางในขณะนั้นได้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 และเป็นอำนาจของศาลจังหวัดฝางที่จะต้อง
พิจารณาสั่งคำร้องของทนายโจทก์ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำร้อง

ศาลจังหวัดฝางมีคำสั่งในคำร้องของทนายโจทก์ว่าจัดการให้ แม้จะไม่ชัดเจนว่า
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีแต่ต้องถือเป็นคำสั่งที่อนุญาตให้เลื่อนคดีไปได้โดย
ปริยายถือได้ว่าโจทก์ได้ร้องขอเลื่อนคดีก่อนลงมือสืบพยานและศาลมีคำสั่งอนุญาต
แล้ว ดังนั้นที่โจทก์ไม่ไปศาลชั้นต้นในวันสืบพยานจึงมีอาจถือว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาและจำหน่ายคดี
ก่อนทราบคำสั่งของศาลจังหวัดฝางดังกล่าว จึงเป็นการสั่งไปโดยผิดพลาดต้องถือว่า
กระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบในศาลชั้นต้นที่ต้องสั่งเพิกถอนแล้ว เมื่อศาลจังหวัด

ฝ่ายส่งคำร้องของทนายโจทก์และคำสั่งให้ศาลชั้นต้นทราบทางโทรสารศาลชั้นต้นจึง
ชอบที่สั่งเพิกถอนคำสั่งที่ผิดหลงนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 27

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพ
หนี้พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยขาดนัดยื่นคำ
ให้การ ศาลชั้นต้นงดชี้สองสถานและนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543
เวลา 13.30 นาฬิกา ในวันนัด โจทก์และจำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา โดยมีได้ยื่นคำร้องขอให้เลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุ
ขัดข้องที่ไม่มาศาลให้ทราบถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา ให้จำหน่ายคดี
จากสารบบความค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์มิได้จงใจขาดนัดพิจารณา ในวันนัดสืบพยานโจทก์มี
นางสาววัชร ทรวงอาวุธ พยานโจทก์มาศาล ส่วนทนายความโจทก์ไม่ได้มาเพราะไม่
สามารถมาศาลได้ทัน เนื่องจากก่อนวันนัดทนายความโจทก์นำรถยนต์ส่วนตัวเดิน
ทางไปทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ และในวันนัดเวลาประมาณ 6.30 นาฬิกา ได้เดิน
ทางจากอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาศาลชั้นต้นตามนัด เมื่อมาถึงอำเภอ
แม่สาย รถยนต์เกิดเครื่องยนต์เสีย โดยกะทันหันไม่สามารถซ่อมได้และไม่สามารถ
ติดต่อทางโทรศัพท์ที่ไร้สายเพราะไม่มีสัญญาณ ทนายความโจทก์จึงขออาศัยรถยนต์
บุคคลอื่นไปที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาช่างซ่อมเครื่องยนต์แต่
หาไม่ได้และเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกา ทนายความโจทก์ได้โทรศัพท์มาที่ศาลชั้น
ต้นเพื่อจะแจ้งเหตุว่ามาศาลไม่ได้และจะขอเลื่อนคดี แต่โทรศัพท์ได้เพียงครั้งเดียว

แล้วโทรศัพท์ของทนายความโจทก์ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ไร้สายเกิดขัดข้องโทรออกไม่ได้ และรับสัญญาณเข้าไม่ได้ทนายความโจทก์จึงไปที่ศาลจังหวัดฝางถึงเวลาประมาณ 14 นาฬิกา และยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีนี้ต่อศาลจังหวัดฝางเพื่อให้ส่งทางโทรสารมาที่ศาลชั้นต้น ดังรายละเอียดตามคำร้อง ขอให้มีการสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบที่สั่งจำหน่ายคดีของโจทก์ และมีคำสั่งนัดพิจารณาคดีของโจทก์ต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตรวจสำนวนแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีกระบวนการพิจารณาใดที่ผิดระเบียบที่จะต้องเพิกถอน จึงให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า มีกระบวนการพิจารณาคดีที่ผิดระเบียบในศาลชั้นต้นที่ต้องสั่งเพิกถอนหรือไม่ ในปัญหานี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนว่า ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 13.30 นาฬิกา ครั้นถึงวันนัดคู่ความทั้งสองฝ่ายซึ่งทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ศาลชั้นต้นนั่งพิจารณาและมีคำสั่งในเวลา 15 นาฬิกาถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาให้จำหน่ายคดีจากสารบบความต่อมาเวลา 16 นาฬิกาวันเดียวกัน เจ้าพนักงานศาลเสนอรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า ศาลจังหวัดฝางส่งคำร้องขอเลื่อนคดีของโจทก์ มาทางโทรสารเมื่อเวลา 15.45 นาฬิกา ปรากฏตามคำร้องของทนายความโจทก์ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งในรายงานของเจ้าพนักงานศาลดังกล่าวว่า ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีไปก่อนแล้ว จึงให้ยกคำร้องขอให้เลื่อนคดีของทนายความโจทก์พิเคราะห์แล้วตามคำร้องขอเลื่อนคดีของทนายความโจทก์ดังกล่าว

อ้างว่า ทนายความโจทก์ไม่สามารถมาศาลได้เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้เดินทางกลับจากการทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เสียกะทันหันและอยู่ใกล้ร้านซ่อมรถ ไม่สามารถซ่อมรถได้ทันทนายความโจทก์จึงไปที่ศาลจังหวัดฝาง เมื่อเวลาประมาณ 14 นาฬิกา เพื่อยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีโดยขอเลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 4 เมษายน 2543 กรณีตามคำร้องจึงเป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นได้ โดยเหตุสุดวิสัย โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดฝางในขณะนั้นตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 และในความตอนท้ายของมาตรา 10 นี้บัญญัติให้ศาลชั้นต้นที่รับคำร้องนั้นมีอำนาจทำคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงเป็นอำนาจของศาลจังหวัดฝาง ที่จะต้องพิจารณาสั่งคำร้องของทนายความโจทก์ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำร้อง และปรากฏว่าศาลจังหวัดฝางมีคำสั่งในคำร้องของทนายความโจทก์ดังกล่าวว่าจัดการให้ ดังนี้ เห็นว่า แม้คำสั่งของศาลจังหวัดฝางจะไม่ชัดเจนว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีตามคำร้องของทนายความโจทก์ แต่คำสั่งที่ว่า จัดการให้ก็ย่อมมีความหมายเป็นการจัดการให้ตามคำร้อง กล่าวคือ ต้องถือเป็นคำสั่งที่อนุญาตให้เลื่อนคดีไปได้ตามคำร้องโดยปริยาย ถือได้ว่าโจทก์ได้ร้องขอเลื่อนคดีก่อนลงมือสืบพยานและศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ดังนั้นที่โจทก์ไม่ไปศาลชั้นต้นในวันสืบพยานจึงย่อมมีอาจถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาและจำหน่ายคดีก่อนทราบคำสั่งของศาลจังหวัดฝางดังกล่าว จึงเป็นการสั่งไปโดยผิดหลงข้อเท็จจริงต้องถือว่ามีการบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบในศาลชั้นต้นที่ต้องสั่งเพิกถอนแล้ว เมื่อศาลจังหวัดฝางส่งคำร้องของทนายความโจทก์และคำสั่งให้ศาลชั้นต้นทราบทางโทรสาร ศาลชั้นต้นจึงสมควรสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ผิดหลงนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของโจทก์และศาล

อุทธรณ์ภาค 6 มีคำพิพากษายืนมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟัง
ขึ้น"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ
ให้ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี

(โนรี จันทรทรร-พินิจ เพชรรุ่ง-ทวีวัฒน์ แดงทองดี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีต่อศาลจังหวัดฝางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 10 เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาต้องถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอเลื่อน
คดีโดยชอบตั้งแต่นั้นแล้ว ทั้งถือได้ว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการแสดงเหตุขัดข้องที่
ไม่ไปศาลให้ศาลชั้นต้นทราบก่อนลงมือสืบพยานด้วย จึงไม่ถือว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณาตามมาตรา 197 วรรคสอง เดิมที่ใช้บังคับแก่คดีนี้ ซึ่งยื่นฟ้องก่อนวันที่พระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 19) พ.ศ.
2543 ใช้บังคับ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา จึงไม่
ชอบ แม้ศาลจังหวัดฝางจะส่งคำร้องของโจทก์มายังศาลชั้นต้นทางโทรสารเมื่อเวลา
15.45 นาฬิกา ก็ตาม(คำพิพากษาฎีกาที่ 1644/2519 ประชุมใหญ่) อย่างไรก็ตามมี
ข้อที่น่าพิจารณาว่าศาลจังหวัดฝางจะส่งอนุญาตให้เลื่อนคดีได้หรือไม่ ในเบื้องต้นต้อง

ถือเป็นสำคัญว่า คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลใด ศาลนั้นเท่านั้นที่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณา คดีนั้นตามมาตรา 15, 16 ส่วนมาตรา 10 เป็นเรื่องที่ทำให้คู่ความดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นซึ่งตนมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในเขตศาลในขณะนั้นได้ ถ้ามีเหตุสุดวิสัย ซึ่งสำหรับคดีนี้กระบวนการพิจารณาที่โจทก์ทำต่อศาลชั้นต้นไม่ได้ ก็คือการยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี โดยโจทก์ได้ยื่นคำร้องตามมาตรา 10 ขอให้แจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบมาอีกฉบับหนึ่งด้วย กรณีเช่นนี้ศาลจังหวัดฝางย่อมไม่มีอำนาจสั่งคำร้องขอเลื่อนคดีที่เป็นการขออนุญาตต่อศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดฝางมีอำนาจสั่งเฉพาะคำร้องตามมาตรา 10 เท่านั้น ซึ่งศาลจังหวัดฝางได้สั่งว่าจัดการให้ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยมาตรา 10 ตอนท้าย (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1644/2519 ประชุมใหญ่, 4201/2534) เมื่อศาลจังหวัดฝางสั่งเพียงนี้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแล้ว จึงไม่น่าจะถือว่าเป็นการสั่งอนุญาตให้เลื่อนคดีโดยปริยายดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัย อย่างไรก็ตามเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4297/2534 วินิจฉัยว่า ศาลดังกล่าวมีอำนาจสั่งอนุญาตให้เลื่อนคดีได้ เพราะคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวศาลที่รับคำร้องสั่งอนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะปรากฏชัดแจ้งว่าทนายโจทก์ป่วยมีใบรับรองแพทย์จึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ส่วนคดีนี้ศาลจังหวัดฝางสั่งเพียงว่าจัดการให้ ก็ได้ผลที่ไม่ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาต้องด้วยประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามมาตรา 10 ตอนท้าย และมาตรา 197 วรรคสองเดิมแล้ว จึงไม่น่าจะตีความขยายคำสั่งดังกล่าวออกไปอีก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กรณีที่มีการยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีต่อศาลตามมาตรา 10 ศาลที่รับคำร้องดังกล่าว จะสั่งให้เลื่อนคดีหรือไม่สั่งคำร้องขอเลื่อนคดีก็ได้เป็นสองแนว สุดแต่ศาลจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมของแต่ละคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 200 ที่แก้ไขใหม่กำหนดว่าถ้ามีการสั่งเลื่อนวันสืบพยานไปแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าโจทก์ที่ไม่มาศาลไม่ขาดนัดพิจารณา มิใช่เพียงโจทก์แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบตามมาตรา 197 วรรคสองเดิมเท่านั้น ศาลดังกล่าวจึงน่าจะสั่งด้วยว่าจะอนุญาตให้เลื่อนคดีหรือไม่ จึงจะเป็นการสมควรแก่ประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพราะถ้าไม่

สั่งคำร้องขอเลื่อนคดีและแจ้งถึงการขอเลื่อนคดีไปถึงภายหลังที่ศาลชั้นต้นสั่งขาดนัด
พิจารณาแล้ว โจทก์อาจเสียหายเพราะถูกจำหน่ายคดีได้ ไพโรจน์ วายุภาพ